

1503814-55.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS VITOR MARINHO SILVA CARVALHO, RONILDO PINHEIRO SOUSA e RICHARD DE MELO TIMOTEO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Vistos.

LUIS VITOR MARINHO SILVA CARVALHO, RONILDO PINHEIRO SOUSA e RICHARD DE MELO TIMOTEO, qualificados nos autos, foram denunciados como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

6ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1503814-55.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503814-55.2021.8.26.0536 - Controle n.º 863/21

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS VITOR MARINHO SILVA CARVALHO, RONILDO PINHEIRO SOUSA e RICHARD DE MELO TIMOTEO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Vistos.

LUIS VITOR MARINHO SILVA CARVALHO, RONILDO PINHEIRO SOUSA e RICHARD DE MELO TIMOTEO, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nas sanções previstas no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal e artigo 157, parágrafo 2º, inciso II c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal), todos combinados, entre si, na forma do artigo 70 do Código Penal, porque:

I) No dia 20 de novembro de 2021, por volta de 3h, na Rua do Comércio, neste município e comarca, para proveito comum, subtraíram uma corrente de metal pertencente a Lucas Leandro Dantas Costa. Fizeram isso com o emprego de violência e grave ameaça contra a vítima. Agiram em concurso de agentes;

II) Na mesma oportunidade, os acusados tentaram subtrair, para eles, os aparelhos celulares de Luan Gabriel Santos Silva e Lucas Leandro Costa. Fizeram isso com o

emprego de violência e grave ameaça contra as vítimas. Agiram em concurso de agentes. Os acusados não conseguiram consumir o crime por circunstâncias alheias à suas vontades.

Diz a denúncia que, no dia dos crimes, os ofendidos caminhavam pelo local e foram surpreendidos pela aproximação dos acusados. Os réus esbarraram na vítima Luan e anunciaram o assalto, simulando porte de arma de fogo.

O corréu Ronildo agrediu a vítima Luan, que caiu no chão, e tentou subtrair o seu aparelho celular Iphone. Os corréus Richard e Luiz, enquanto isso, conferiram cobertura ao corréu Ronildo. O ofendido Lucas tentou defender o irmão das agressões. Os acusados também empregaram violência contra Lucas e subtraíram a sua corrente de metal, bem como tentaram subtrair o seu aparelho celular Xiaomi. Os réus empregaram violência física contra as vítimas, agredindo-os, e grave ameaça dizendo que tirariam tudo o que eles possuíam.

O acusados consumaram a subtração da corrente de metal de Lucas, mas não conseguiram consumir a subtração dos aparelhos celulares das vítimas diante da chegada dos policiais militares.

Diz, por fim, que a corrente de metal vale R\$ 60,00 e não foi recuperada. Os aparelhos celulares Iphone Apple e Xiaomi valem, respectivamente R\$ 2.000,00 e R\$ 1.500,00, e foram recuperados pelas vítimas (pp. 122/125)

Recebida a denúncia (pp. 127/128), foram os réus citados pessoalmente (p. 152). A Defesa do corréu Richard ofereceu a resposta de pp. 170/192, enquanto a Defensoria Pública, representando os corréus Luis Vitor e Ronildo, apresentou a resposta de p. 216, prosseguindo-se na persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (pp. 217/218).

Na instrução foram ouvidas as duas vítimas e duas testemunhas, procedendo-se aos interrogatórios (pp. 261/262).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na inicial. Ademais, retificou a capitulação da denúncia para fazer constar a prática de um crime de roubo consumado e, tão-somente, um delito de roubo tentando, ambos agravados pelo concurso de agentes e em concurso formal. Outrossim, pretendeu a fixação de regime inicial semiaberto (gravação audiovisual, pp. 261/262).

A Defesa dos corréus Luis Vitor e Ronildo, por sua vez, em suas derradeiras alegações orais, requereu a absolvição, entendendo insuficiente o conjunto probatório, diante das controvérsias existentes entre as declarações das vítimas e os depoimentos dos policiais. Ademais, alegou que pode ter ocorrido apenas um enfrentamento entre réus e vítimas, pois essas mencionaram que os acusados não verbalizaram que aquilo seria um assalto. Subsidiariamente, quanto à subtração da corrente, pretendeu a desclassificação para o crime de furto. Ademais, pleiteou o reconhecimento da atenuante da menoridade e a aplicação da pena no mínimo legal. Por fim, pugnou pela fixação de regime inicial semiaberto e pela concessão do direito de apelar em liberdade (gravação audiovisual, pp. 261/262).

A Defesa do corréu Richard, em suas alegações finais orais, pretendeu a desclassificação para o crime de lesão corporal, alegando que não houve subtração, tampouco ficou provado o dolo do acusado em violar o patrimônio das vítimas, restando somente a intenção das agressões. Subsidiariamente, requereu a fixação de regime intermediário para início de cumprimento da pena (gravação audiovisual, pp. 261/262).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

Ao serem presos em flagrante delito, e apesar da acusação que lhes era dirigida, os acusados mantiveram-se calados, deixando de esclarecerem as razões e circunstâncias que ensejaram a prisão de cada qual (pp. 10, 11 e 12).

Em juízo, ao ser interrogado, o corréu Richard de Melo Timoteo disse que conta 19 anos. Declarou que, em companhia dos corréus Luis Vitor e Ronildo, foi ao local para encontrar umas mulheres. Seguiu na frente, em sua bicicleta, quando passou por um grupo de cinco pessoas. Os corréus Luis Vitor e Ronildo, que vinham logo em seguida, arrumaram uma briga. Quando olhou para trás e não os viu, retornou pelo

trajeto percorrido e percebeu uma briga generalizada envolvendo seus amigos. Informou que foi agredido com um soco no rosto por uma das vítimas, momento que a Polícia chegou ao local. Estavam na praça. Esclareceu que participaram deste conflito os dois irmãos, dois amigos das vítimas, Ronildo e Luis Vitor. A moça que acompanhava o outro grupo permaneceu ao lado. Acredita que o corréu Ronildo foi quem machucou uma das vítimas com a garrafa. Não presenciou esta agressão, pois estava na frente e não sabia o que estava acontecendo para trás. Informou que se deslocavam pela calçada para que pudessem encontrar as moças. Seus amigos contaram que a briga ocorreu porque o corréu Ronildo foi tirar satisfação com alguém do outro grupo sobre o motivo de terem jogado bebida nele. Afirmou que pedalava sua bicicleta pela calçada da Rua do Comércio porque a via é de paralelepípedos e não havia pessoas ali. Seus amigos também contaram que, no momento em que foram passar, as vítimas atravessaram para a calçada e esbarraram neles. Afirmou que não subtraíram qualquer pertence dos ofendidos. Os policiais nada procuraram pelo local. Disse que ele e os corréus não fizeram menção de estarem armados. Contou que já havia saído com os corréus em outras ocasiões. Nunca aconteceu nada semelhante a estes fatos. Conhece-os desde que eram crianças, pois os três estudaram juntos. Informou residir com sua mulher e seu filho, em uma casa alugada em Santos. Seu filho completará 3 anos de idade. Trabalha como ajudante geral para seu tio, entregando água. Sua esposa trabalha como atendente de caixa. Cursou até o 9º ano e parou os estudos porque seu filho nasceu. Alegou que trabalha e não tem necessidade de roubar. Explicou que estava indo encontrar as meninas porque estava alcoolizado. Tinha ingerido cerveja na Rua Amador Bueno. Sua esposa não estava com eles. Esta foi a primeira vez que deixou sua mulher em casa para sair com os amigos (gravação audiovisual, pp. 261/262).

O corréu Ronildo Pinheiro Sousa disse que tem 20 anos de idade. Não conhece os policiais e nem as vítimas e nada tem contra tais pessoas. Conhece os outros corréus do bairro em que residem. Narrou que ele e o corréu Luis Vitor tentavam passar pela calçada montados em uma bicicleta. O ofendido Luan esbarrou neles, derrubando bebida. Em seguida, foi tirar satisfação com a vítima Luan e foi agredido com um soco em seu rosto, vindo ao solo. Informou que o corréu Luis Vitor, na tentativa de defendê-lo, colocou a bicicleta na sua frente. Então, os rapazes também partiram pra cima de Luis Vitor, o qual, com medo, pegou a bicicleta e saiu do local. A vítima Luan o chamou para lutarem e iniciaram uma briga. Richard, que já havia passado de bicicleta pela calçada, retornou ao local. Ele tentou impedir que o irmão de Luan intervisse na luta. Neste momento, Luis Vitor havia sumido. Explicou que estava alcoolizado e segurava na mão uma garrafa. Durante a briga, Luan lhe desferiu um soco no rosto e a garrafa que segurava acertou o rosto de Luan. Disse que foi até a esquina procurar pela pulseira de ouro que estava em seu pulso e tinha desaparecido, momento que Luan o chamou novamente para lutarem. Contou que enquanto estavam no chão, a Polícia chegou ao local. Afirmou que Luan o chamou para brigarem unicamente pelo fato de ter ido tirar satisfação sobre o esbarrão que tiveram. Informou que Luan era o mais magro dos rapazes. Alegou que nada tentaram subtrair de Luan. Tudo foi causado pelo esbarrão ocorrido enquanto tentavam passar com a bicicleta pela calçada. Subiram na calçada devido à rua ser de paralelepípedo e de difícil locomoção. A calçada era larga. Disse que ali estavam porque pretendiam buscar umas meninas numa casa noturna. Afirmou que não pegaram a corrente de Luan. Seus amigos pretendiam afastá-lo para que não participasse da briga. Richard estava sozinho na bicicleta e passou pela calçada sem esbarrar em ninguém. Referiu que transportava Luis Vitor na sua bicicleta. Luis Vitor fugiu com sua bicicleta, pois são amigos e costumam emprestar coisas entre si. Richard também é seu amigo. Disse que não pegou celular algum. Percebeu quando o celular de um dos irmãos caiu no chão e Lucas o recolheu. Seus amigos também não tentaram subtrair nada. Não sabe de quem era o celular que caiu, pois, neste momento, estava em luta corporal com Luan. Não colocou a mão no bolso das vítimas. Disse que o grupo de Luan somava cinco pessoas, sendo que três avançaram contra o interrogando. A situação toda se originou por causa de um esbarrão. Contou que costuma ir àquela região atrás de garotas. Informou que responde processo por tentativa de roubo, ocorrido em dezembro de 2020, numa situação que estava sozinho.

Jamais teve envolvimento em qualquer outro processo. Veio do Nordeste há 5 anos. Mora em Santos com sua mãe, em casa própria. Concluiu o ensino médio. Disse que trabalha registrado como garçom no Giane Buffet e também na construção civil, no Grupo Macuco (gravação audiovisual pp. 261/262).

O corréu Luis Vitor Marinho Silva Carvalho, ao ser interrogado, disse que tem 19 anos de idade. Já foi preso por estar com notas de dinheiro falsas, fato que ocorreu no ano passado e ainda não foi julgado. Conhece os policiais do bairro onde morou, Vila Nova. Não conhece as vítimas. Os corréus Ronildo e Richard são seus amigos e os conhece há muito tempo. Disse que não presenciou o momento da abordagem pela Polícia em frente à praça. Contou que trafegavam pela calçada na Rua do Comércio e, em frente a uma casa noturna, havia um grupo com quatro rapazes e uma garota. Richard seguia de bicicleta, desviou das pessoas e passou pelo grupo. Estava na bicicleta conduzida por Ronildo, o qual, ao seu entender, estava alcoolizado. Ao passarem pelo grupo de pessoas, sofreram um esbarrão. Desceram da bicicleta para falar com o rapaz que esbarrrou neles. O rapaz não gostou e agrediu o corréu Ronildo com um soco no rosto, o qual ficou agachado no chão. O corréu Richard, que já tinha passado pelo grupo, retornou ao local, mas, antes que ele chegasse, quatro rapazes foram em direção ao corréu Ronildo. Assim, colocou a bicicleta na frente para tentar impedir a aproximação deles. Tão logo o corréu Ronildo se afastou, os rapazes vieram em sua direção, de modo que pegou a bicicleta e foi embora. Depois disso, nada mais viu. Afirmou que fugiu, deixando seus amigos no meio da confusão, porque os rapazes queriam agredi-lo. Disse que quando estava chegando ao seu bairro, foi abordado pela Polícia e conduzido até o local onde seus amigos estavam detidos. Esclareceu que a bicicleta que o corréu Ronildo conduzia era sua e estava sentado no bagageiro. O corréu Ronildo a conduzia com apenas uma mão no guidão. Estavam sobre a calçada porque era incômodo trafegar pela rua de paralelepípedo. Não sabe de quem partiu o esbarrão. Disse que não presenciou a agressão com garrafa contra um dos ofendidos. Afirmou que não pegou nenhuma corrente. Foi embora unicamente porque seria agredido. Não aconteceu a versão relatada pelos policiais. Contou que foi conduzido na mesma viatura policial em que estavam as vítimas. Presenciou quando os policiais orientaram os ofendidos para relatarem que sofreram um assalto. Esclareceu que as vítimas, desde o começo, afirmavam que se tratava de uma briga. Acredita que o motivo de os policiais quererem acusá-los seja porque residem em um bairro que não tem boa fama. Costuma frequentar a Rua do Comércio para ir a casas noturnas e encontrar mulheres. Não costuma sair com os corréus Richard e Ronildo. Informou residir em casa alugada com seu pai, irmão, irmã e sobrinhos. É solteiro e não tem filhos. Trabalha como barbeiro em sua casa, no bairro Saboo. Estudou até o 7º ano, por ter repedido de série muitas vezes. Depois da pandemia, não continuou os estudos (gravação audiovisual pp. 261/262).

E, ao que se vê do processado, é certo que a prova aqui reunida dá sustento à condenação, pois se revela firme, segura e coerente.

Luan G.D.S. disse que estavam em um bar comemorando o aniversário de seu irmão. Ao saírem, enquanto esperavam o veículo de transporte por aplicativo, três rapazes os abordaram. Em audiência virtual, reconheceu os rapazes que seguravam as placas de número 2 (Luis Vitor), 4 (Ronildo) e 5 (Richard) como os autores da subtração. Afirmou que os demais, que portavam as placas 1 e 3, não participaram do roubo. Narrou que os três acusados que identificou passaram pela calçada com bicicleta e esbarraram nele, fazendo com que derrubasse sua bebida e se molhasse. Após o último rapaz passar e nele esbarrar, falou: “presta atenção!”. Foi então que os acusados voltaram e um deles puxou a corrente que estava no pescoço de seu irmão e fugiu. Referiu que o rapaz moreno (o corréu Ronildo) tentou pegar seu aparelho celular, porém conseguiu impedi-lo. Com isso, iniciaram uma briga, permanecendo no local os corréus com os números 4 (Ronildo) e 5 (Richard), os quais tentavam subtrair os aparelhos celulares dele e de seu irmão. Enquanto ainda estavam na disputa, a Polícia chegou ao local. Ficou ferido, pois o corréu segurando o número 4 (Ronildo) quebrou uma garrafa de vidro em sua cabeça. Afirmou que os réus conseguiram subtrair a corrente de seu irmão, que não foi recuperada. Não conhecia nenhum dos acusados até então. Explicou que seu aparelho celular caiu no chão, mas não se

quebrou, de modo que conseguiu recuperá-lo. Não sabe o que ocorreu com a corrente de metal, pois o responsável pela subtração a puxou e foi embora com a bicicleta. Seu irmão Lucas não participou da briga, apenas tentou separá-lo e não ficou machucado. Relatou que um dos acusados simulou estar armado e disse que "se viesse para cima deles, estouraria sua cabeça". Esclareceu que, após o esbarrão, falou para os acusados que prestassem atenção. Neste momento, os três voltaram, e um deles puxou a corrente, mas nada disseram. Quando eles tentaram pegar seu celular, recusou-se a entregar o aparelho, de maneira um deles simulou estar armado. Por perceber que não havia arma com eles, enfrentou os dois acusados que ali ficaram para subtrair seu aparelho celular. Disse que desferiu um soco no acusado que tentou arrancar seu celular. Estavam em cinco pessoas no grupo. Dois amigos de seu irmão, ao perceberem o roubo, correram para o interior de uma festa próxima. Apenas ele, o irmão e uma moça permaneceram no local. Explicou que os réus que ficaram no local tentaram subtrair seu celular que, inicialmente, estava no bolso de sua calça. Depois, colocou o aparelho na sua cintura, na tentativa de evitar a subtração. Por este motivo, o aparelho celular caiu no chão durante a briga, no mesmo instante em que a Polícia chegou ao local. Em seguida, recolheu o celular do chão. Disse que era perceptível a presença do celular, que fazia volume em seu bolso. Os acusados tentaram arrancar seu celular, mas reagiu, não permitindo que o segurassem e subtraíssem o aparelho. Por isso, entraram em luta corporal. Confirmou que um dos corréus esbarrrou em sua pessoa e falou a ele "presta atenção!". Neste momento, seu aparelho celular estava no bolso e os acusados começaram a agredi-lo para subtrair o celular. Para se defender, passou a agredir os réus e eles foram embora, mas, dois dos acusados, retornaram e avançaram contra ele. A Polícia chegou ali quando o telefone estava no chão, enquanto dois corréus o agrediam e o seu irmão tentava separá-los. Disse que os acusados não perceberam que o celular havia caído e, por isso, não tentaram pegá-lo. Contou que os acusados nada tentaram contra os amigos de seu irmão, pois esses correram para a outra festa. Disse que, nesta festa, ninguém procurou se envolver na situação ou ajudá-los, nem mesmo o segurança da boate. No momento da chegada da Polícia, havia apenas dois acusados no local. Logo depois, trouxeram o terceiro réu. A bicicleta foi trazida no portamalas da viatura. Na audiência, por videoconferência, identificou o corréu trazido pelos policiais como sendo o rapaz que segurava a placa número 2 (Luis Vitor). Relatou que a subtração da corrente se deu depois dos esbarrões. Seu irmão estava de lado para os acusados, de modo que um deles puxou a corrente e saiu de bicicleta. Eles não anunciaram o assalto, apenas arrancaram a corrente e tentaram pegar seu telefone celular. Quando reagiu, simularam portar uma arma. A corrente foi a primeira coisa subtraída (gravação audiovisual, pp. 261/262).

Lucas L.D.C. relatou reconhecer sem dúvidas o rapaz que segurava a placa número 4 (Ronildo). Também identificou o rapaz com o número 5 (Richard), mas afirmou não ter certeza no reconhecimento. Contou que comemorava seu aniversário em um bar na Rua do Comércio. Ao saírem do estabelecimento, pararam em frente à casa noturna Santorini para aguardar o veículo de transporte por aplicativo que haviam solicitado. Nisso, três garotos passaram de bicicleta na mesma calçada em que estavam e um deles esbarrrou em seu irmão. Esclareceu que percebeu que um dos rapazes ia em direção à sua amiga, que estava com uma bolsa. Sua amiga desviou dele e, por isso, os rapazes bateram com a bicicleta em seu irmão. Seu irmão se virou rapidamente e um pouco de bebida caiu no rapaz que esbarrrou nele. Os três rapazes avançaram sobre o grupo e começaram a agredir seu irmão. Disse que o acusado que segurava o número 4 (Ronildo) estava com uma garrafa de vidro e golpeou a cabeça de seu irmão. Informou que tentou separar a briga, mas não conseguiu. Em meio à confusão, um dos rapazes puxou a corrente de prata que estava em seu pescoço e a passou para o comparsa que estava de bicicleta, o qual fugiu do local. Contou que conseguiu afastar seu irmão da confusão e foram até a esquina. Dois dos rapazes continuaram a segui-los. O terceiro rapaz, que saiu com a bicicleta, já havia sumido neste momento. Afirmou que tentava apartar a briga e o rapaz que havia arrebatado a corrente de seu pescoço tentava impedir que se envolvesse. Neste momento, o rapaz tentou puxar o celular de seu bolso, de modo que se virou e o empurrou. A Polícia chegou ali e abordou todos. Após explicarem os fatos, foram

conduzidos até a delegacia. Informou que seu irmão sofreu um corte na cabeça e o depoente ficou com um hematoma no braço. Não realizaram o exame de corpo de delito. Disse que os rapazes nada subtraíram de seu irmão e não sabe se tentaram pegar algo dele. Acreditou que eles tinham a intenção de agredi-lo, pelo fato de seu irmão ter reagido. Informou que a amiga que presenciou os fatos se chama Simone Quirino e ambos trabalham na empresa Angiocorpore. Disse não saber o destino que teve a sua corrente, que não foi localizada. Quando a Polícia encontrou o terceiro rapaz, a corrente não estava mais com ele. Não conhecia os acusados antes destes fatos. Em audiência, afirmou ter dúvidas sobre o reconhecimento dos rapazes segurando os números 5 (Richard) e 2 (Luis Vitor), pois acredita que eles participaram dos fatos, mas não tem certeza. Esclareceu que em seu grupo havia cinco pessoas. Após a confusão com a bebida, o rapaz que segurava a placa 4 (Ronildo) veio agredir seu irmão. Dois de seus amigos se afastaram. Os réus não agrediram esses amigos e nem a moça que acompanhava o grupo. Disse que foi agredido porque tentou separar a confusão. Afirmou que tentaram conversar e pedir desculpas pela bebida, mas os réus não quiseram ouvir e continuaram com as agressões. O garoto que recebeu a corrente e saiu com a bicicleta é aquele que ficou ausente por um tempo e foi trazido pela Polícia mais tarde. Os outros dois continuaram a avançar contra eles. O rapaz que puxou sua corrente também rasgou sua camisa e tentou puxar o celular de seu bolso. Este rapaz o afastava e dizia “deixa só os dois”, referindo-se à briga, mas ele também agredia o seu irmão. Relatou que seu aparelho celular não chegou a ser subtraído, pois sentiu o momento em que um dos rapazes colocou a mão em seu bolso e segurou o objeto, de modo que reagiu à ação. A subtração de sua corrente ocorreu na Rua do Comércio. Os policiais foram até o local inicial para procurá-la, mas não a encontraram. Disse que não ingeriu álcool naquela noite, apenas seu irmão tomou bebida alcoólica, porém ele estava sóbrio. Explicou que não houve anúncio do roubo por palavras, apenas por ações. Um dos rapazes deu a entender que estava armado. Ele levantou a camisa e perguntou se queriam tomar bala?. Disse que as agressões partiram do corréu com o número 4 (Ronildo). Informou que estava de lado para o rapaz no momento em que ele arrancou sua corrente. Percebeu quando ele olhou para a corrente, por isso tem certeza que a intenção dele foi de subtração. Neste momento, já aconteciam as agressões, pois os rapazes os estavam encurralando, dando-lhes chutes e jogando a bicicleta em cima deles. Depois que arrancaram sua corrente não mais a viu (gravação audiovisual, pp. 261/262).

Fabricio Viviani de Siqueira, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento quando, próximo à Rua do Comércio, ouviram gritos de socorro. Tratava-se de uma moça dizendo que seus amigos estavam sendo assaltados. Olharam para a direção apontada por ela e perceberam o corréu Richard tentando puxar algo da vítima Luan, o qual estava caído ao solo. Neste momento, o corréu João Victor, que estava com uma bicicleta, tentava impedir que o familiar do ofendido Luan se aproximasse para ajudá-lo. Enquanto isso, o corréu Ronildo desferia golpes na vítima que estava no chão. Afirmou que era bem nítida essa situação. Referiu que abordaram os corréus João Victor e Richard, enquanto o corréu Luís Vitor tentou fugir com uma bicicleta, mas foi capturado por outra equipe policial que se dirigia ao local para atender a ocorrência já irradiada pela central. Ele foi detido na Rua João Pessoa. Esclareceu que percebeu o momento em que o corréu Richard retirou o celular de Luan, mas a vítima rapidamente o recuperou. Ambas as vítimas afirmaram que houve a subtração de uma corrente, mas não tiveram êxito em localizá-la. Disse que perguntou aos réus sobre a subtração da corrente, o que foi negado pelos três. Os acusados negaram o roubo, informando que se tratava de uma briga. Não se recorda dos motivos apresentados para justificar o conflito. Os aparelhos celulares permaneceram com as vítimas. Explicou que tanto as vítimas como os acusados aparentavam estar sóbrios. Os celulares dos ofendidos não ficaram avariados. A vítima Luan apresentava algumas lesões. Relatou que já conhecia o corréu Luis Vitor porque o abordou cerca de quinze dias antes. Ele portava dois celulares provenientes de furto. Disse que não viu a subtração da corrente. Presenciou somente a tentativa de roubo do celular, ação essa praticada pelo corréu Richard. Explicou que Luis Vitor, com a bicicleta, tentava impedir que o primo do ofendido Luan interviesse a favor desse, enquanto o corréu Ronildo agredia a vítima Luan e o

corrêu Richard tentava arrancar o aparelho celular de Luan. Presenciou tudo a cerca de quarenta metros de distância. Não percebeu agressões por parte do acusado Richard, pois somente Ronildo agredia o ofendido. Soube que os réus abordaram inicialmente as vítimas em outro local. Havia três pessoas no grupo das vítimas, dois homens e uma mulher. Não sabe qual era o movimento da Rua do Comércio naquele momento, pois não foi até lá. Não presenciou o esbarrão que relataram. No momento em que os acusados visualizaram a equipe policial, o corrêu Luis Vitor tentou fugir, sendo contido em outro local pelo comando da força patrulha. Não percebeu qualquer passagem de objetos entres os acusados. Não sabe se o corrêu Luis Vitor conseguiu fugir dali levando algum bem subtraído. Não teve informação se a corrente foi subtraída antes ou depois da chegada da equipe. Disse que não qualificou a testemunha feminina, diante do nervosismo de toda situação. Não se recorda se a moça era amiga ou namorada de uma das vítimas (gravação audiovisual, pp. 261/262). Felipe Alves Aranha, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento pela área central, quando ouviram gritos de uma parte feminina vindos da direção da Praça Rui Barbosa. Aproximaram-se e viram uma briga generalizada envolvendo cinco indivíduos. Perceberam que dois dos acusados agrediam uma das vítimas, enquanto o terceiro agredia o outro ofendido com a bicicleta. Deram voz de parada e um deles, o corrêu Luis Vitor, fugiu com uma bicicleta. Durante a confusão, os acusados puxaram um celular e uma corrente. O celular caiu no chão, mas foi recolhido. A corrente não foi localizada. Relatou que colocaram todos contra a parede e os abordaram. Colheram o depoimento de cada um e perceberam que os acusados Luis Vitor e Richard agrediram Lucas, enquanto Luan estava sendo agredido com a bicicleta pelo corrêu Ronildo. Todos foram conduzidos à delegacia. Os três réus alegaram que estavam brigando com os ofendidos. Já as vítimas contaram que estavam saindo de uma casa noturna e, em frente à Santorini, o corrêu Ronildo deu voz de assalto pedindo o celular delas. Os ofendidos resistiram e entraram em luta corporal, a qual se estendeu até a Praça Rui Barbosa. No local, percebeu que uma das vítimas ficou ferida. Nenhum dos envolvidos aparentava sinal de embriaguez. Disse que já conhecia o corrêu Luis Vitor. Esclareceu que os corrêus Richard e Luis Vitor agrediam a vítima que tentava ir em defesa do ofendido que estava no chão. Durante a briga, o corrêu Richard puxou o celular e a corrente de uma das vítimas. Viu o momento que se apoderou de ambos os objetos. Informou que não presenciou o repasse da corrente para algum dos demais corrêus. No grupo das vítimas só havia mais uma moça. Ela foi conduzida à delegacia, porém não foi ouvida. Não sabe se alguma das partes ingeriu bebidas alcoólicas. O aparelho celular foi puxado da vítima que estava em pé. Contou que o corrêu Richard deu voz de roubo a Luan, o qual caiu no chão. O ofendido Lucas tentou ajudar o irmão, sendo impedido pelo corrêu Luis Vitor. Enquanto isso, em meio à confusão, o corrêu Richard puxou o aparelho celular, que caiu ao solo. Fizeram buscas no local, mas não acharam a corrente pertencente à vítima. Os ofendidos relataram como tudo aconteceu. Não se recorda de terem dito que uma briga se iniciou porque um dos ofendidos derrubou bebida nos réus. Explicou que o acusado Richard foi quem puxou primeiramente a corrente e depois o celular. No momento em que a equipe policial chegou, estavam os cinco no mesmo local. A mulher que acompanhava as vítimas estava mais afastada, nas proximidades da Rua do Comércio. Esclareceu que, com o puxão, a corrente saiu do pescoço do ofendido, mas não percebeu se ela caiu, se foi repassada ou escondida no bolso dos acusados. Quando a viatura chegou, o corrêu Luis Vitor fugiu com sua bicicleta sentido Avenida Conselheiro Nébias, seguindo na contramão de direção. Avisaram a central pelo rádio e a viatura da Força Patrulha o capturou, trazendo-o, novamente, junto aos demais. O acusado Luis Vitor não puxou a corrente do ofendido. As vítimas não estavam mais com a corrente. Os ofendidos não mencionaram se sabiam sobre a localização dela. Afirmou que o corrêu Luis Vitor, na data dos fatos, possuía mechas loiras no cabelo. A moça que acompanhava os ofendidos não foi qualificada no BOPM. Os fatos ocorreram sobre a calçada em uma rua asfaltada (gravação audiovisual, pp. 261/262).

Vê-se, assim, que ao contrário do que se sustentou, a prova amealhada é segura e dá suporte ao desate condenatório.

Incontroverso, no caso, que os acusados estavam no local dos fatos e entraram em

luta corporal com as vítimas, situação admitida pelos réus, e confirmada pelos ofendidos e pelos policiais militares.

Note-se que, na audiência de instrução, realizada por videoconferência, as vítimas apontaram os três acusados, que foram colocados ao lado de outros dois rapazes, e não se tem dúvida alguma a respeito da idoneidade e lisura desses reconhecimentos. Em Juízo, ao serem interrogados, os acusados alegaram que se desentenderam com os ofendidos por conta de um esbarrão, entrando em luta corporal com eles, negando a subtração da corrente de metal e a intenção de levarem os aparelhos celulares pertencentes às vítimas.

Ademais, quiseram fazer crer que foram indevidamente acusados pelos policiais militares, apenas porque residem em um bairro que não tem boa fama.

Evidente que não há como admitir essa versão, uma vez que a prova revela que os acusados subtraíram a corrente de metal da vítima Lucas e tentaram subtrair o aparelho celular dele e de seu irmão Luan.

Sob o crivo do contraditório, os ofendidos relataram que estavam na calçada e acompanhados de mais três amigos, sendo dois rapazes e uma moça. Os acusados, de bicicleta, passaram próximo deles e um dos réus esbarrou na vítima Luan, que falou a eles: Presta atenção!

Destaque-se, neste ponto, que o ofendido Lucas contou que percebeu quando um dos corréus seguia em direção à sua amiga, que estava com uma bolsa; porém, como ela desviou do criminoso, esse esbarrou no ofendido Luan.

Os ofendidos contaram que os dois amigos que os acompanhavam correram para uma casa noturna próxima, enquanto a moça foi até a esquina.

Relataram, ainda, que os acusados voltaram e, um deles puxou a corrente que estava no pescoço de Lucas, entregando-a ao corréu Luis Vítor, que dali fugiu numa bicicleta.

A vítima Luan referiu que o corréu Ronildo tentou pegar seu aparelho celular, porém conseguiu impedi-lo, travando luta corporal com ele. Além disso, o acusado Ronildo quebrou uma garrafa de vidro em sua cabeça.

O ofendido Lucas contou que conseguiu afastar a vítima Luan da confusão e foram até a esquina, onde fica a Praça Rui Barbosa, porém os corréus Ronildo e Richard os seguiram.

O ofendido Lucas afirmou que seu celular não chegou a ser subtraído, pois segurou o objeto ao sentir que um dos acusados colocou a mão em seu bolso para retirá-lo, reagindo à tentativa de subtração e até a chegada dos policiais militares.

Ressalte-se, outrossim, que as duas vítimas confirmaram que um dos acusados simulou estar armado e disse para Luan que "se viesse para cima deles, estouraria sua cabeça", além de perguntar a Lucas "se queriam tomar bala?".

Não há contradições que retirem a credibilidade do contexto probatório, sendo necessário destacar que, como se sabe, crimes desta espécie são praticados por audaciosos agentes que, visando assegurar o sucesso de sua investida - sempre na clandestinidade - evitam qualquer alarde que possa despertar a atenção do público em geral.

Por tal razão, a palavra das vítimas é de essencial importância, principalmente quando revestida de segurança, sinceridade e coerência, como aqui se verificou. É certo que, pelo coerente relato das vítimas Lucas e Luan comprovado está que os acusados praticaram os roubos, consumado e tentado, narrados na denúncia, não se evidenciando qualquer intenção de prejudicarem os acusados, pessoas que sequer conheciam.

Da lição de Mirabete se extrai que "...como se tem assinalado na doutrina e jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem às ocultas (...). São também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes. É o que ocorre, por exemplo, nos crimes de roubo..." (Júlio Fabbrini Mirabete, Processo Penal, 5ª ed., São Paulo, Atlas, 1996, pp. 288/9).

E, como já se decidiu:

"... Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância à palavra das vítimas, como elemento de prova, desde que não

destoem do conjunto probatório e que não se encontrem, nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas inocentes..." (TJSP; Apelação Criminal 0031860-73.2017.8.26.0050; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 12/05/2020).

"... Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra dos ofendidos assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma de fogo..." (TJSP; Apelação Criminal 1500091-42.2018.8.26.0630; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 31/08/2020).

Não bastasse, em juízo, os policiais militares relataram que estavam em patrulhamento nas proximidades da Rua do Comércio e ouviram gritos de pedido de socorro de uma moça, a qual informou que seus amigos estavam sendo assaltados. O policial Fabrício declarou que, ao olharem para a direção apontada pela garota, perceberam o corréu Richard tentando puxar algo da vítima Luan, que estava caído ao solo, só não logrando êxito na subtração porque os policiais rapidamente se aproximaram.

Ademais, o policial Fabrício esclareceu que somente foi possível visualizar a tentativa de subtração do celular, não obstante as vítimas terem relatado a subtração de uma corrente de metal.

Com efeito, na avaliação dos testemunhos dos policiais, embora se constate discrepância quanto à fala do policial Felipe, que alegou ter presenciado a subtração da corrente de metal, a qual, segundo as vítimas, se deu em momento anterior, compreensível a diferença se considerado o grande número de ocorrências atendidas diariamente por estes profissionais e as circunstâncias que envolvem a atuação nessa espécie de ação policial.

Assim, é certo que o depoimento do policial militar Felipe diverge da prova colhida quanto à questão, mas sua fala não compromete a acusação que recai contra os réus.

Note-se, ainda, que outras contradições, por ventura existentes, entre os depoimentos da vítimas e dos policiais militares não prejudicam a prova aqui reunida, notadamente se considerada a dinâmica dos fatos, os diferentes ângulos de visão deles, o fato de os ofendidos estarem em meio a uma briga e a mínima distância entre a casa noturna Santorini e a Praça Rui Barbosa; os depoimento, devidamente analisados, merece crédito, e o juízo não poderia despreza-los. Destaque-se, por fim, que este tipo de ação - em que criminosos, sempre montados em bicicletas, invadem as calçadas para arrebataram objetos das vítimas, ou mesmo, abordá-las com o emprego de violência ou grave ameaça, encurralando-as contra muros e fachadas - infelizmente, é fato bastante comum nesta cidade.

Patente e inegável, pois, é o envolvimento dos réus nos fatos delituosos ora apurados e a prova oral - uníssona e coerente - bem indica que os acusados praticaram o roubo consumado contra a vítima Lucas e o roubo tentado contra a vítima Luan.

Como já exposto, demonstrada está a ocorrência de grave ameaça e violência física, decorrente da própria luta corporal travada com as vítimas e a alusão de que estavam armados, situação que caracteriza a elementar do crime de roubo.

Nestes termos, incabível a desclassificação para reconhecimento de crime de furto, como pleiteou a Defesa dos corréus Luis e Ronildo, pois a subtração da corrente de metal não se tratou de mero arrebatamento, sendo certo que o esbarrão aconteceu em momento anterior.

No momento da subtração da corrente aconteceram as agressões, pois os acusados já estavam encurralando os ofendidos, desferindo-lhes chutes e jogando a bicicleta em cima deles, como esclareceram as vítimas.

Também não se cogita a desclassificação para reconhecimento de crime de lesão corporal, pois a prova aqui reunida demonstra o animus furandi dos acusados.

Inequivocamente comprovado que a subtração praticada contra a vítima Lucas se tratou de crime consumado, uma vez que a corrente de metal não foi recuperada.

Ademais, comprovado que, em relação ao ofendido Luan, se tratou de crime tentado, pois apesar de manter bens em seu poder, ele nada entregou aos assaltantes.

Observe-se, ainda, que devidamente comprovada está a ocorrência da causa de aumento

de pena descrita na denúncia, elencada no inciso II do parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal.

Ao que se vê da sólida prova oral, a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas é situação perfeitamente configurada, pois é de se reconhecer que os acusados estavam efetivamente ajustados entre si.

Inegável o auxílio e cooperação empreendidos pelos acusados, pois agiram com unidade de propósitos e deram cabo à execução do crime de roubo, não se cogitando a desconsideração da circunstância.

E, como já se decidiu:

"...O ordenamento jurídico pátrio adotou a teoria unitária ou monista, segundo a qual todos aqueles que concorreram para o crime incidem nas penas a ele cominadas, pois é tido como coautor todo o agente que desempenha tarefa necessária ao êxito global da infração. Para a caracterização da coautoria no concurso de pessoas é necessário somente a colaboração do agente para o deslinde da prática delituosa, não se exigindo que todos os partícipes tenham consumado atos típicos de execução..." (TJSP; Apelação Criminal 1503167-16.2018.8.26.0229; Rel. Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 11/06/2020). Caracterizado o concurso formal de infrações da mesma espécie, uma vez que numa mesma ação criminosa, os assaltantes atingiram patrimônios diversos, pois tentaram subtrair pertences da vítima Luan e subtraíram a corrente de metal da vítima Lucas. Com certeza, os acusados estavam cientes da distinção dos patrimônios das pessoas que ali abordaram.

Evidente, neste ponto, o equívoco na denúncia, que imputou aos acusados a prática de um crime de roubo consumado e de dois crimes de roubo tentado, e isso porque entendeu configurarem dois crimes diversos a subtração da corrente de metal do ofendido Lucas e a tentativa de subtração do aparelho celular dele, ainda que pertencentes ao patrimônio de uma mesma pessoa e cometidas no mesmo contexto fático.

Desta forma, cabível a emendatio libelli, prevista no artigo 383 do Código de Processo Penal, pois sem modificar a descrição dos fatos narrados na petição inicial, é de se dar adequada definição jurídica à conduta dos réus, tipificando-a no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e artigo 157, parágrafo 2º, inciso II c.c. o artigo 14, inciso II, ambos c.c. o artigo 70, todos do Código Penal.

Procede, em parte, o pedido inicial.

Passo à individualização da pena.

I - LUIS VITOR MARINHO SILVA CARVALHO

O acusado é primário (certidão p. 52). Ademais, era menor de 21 anos na data dos fatos.

Todavia, o acusado ostenta 17 (dezessete) apontamentos na Vara da Infância e Juventude, entre apurações de ato infracional, boletins de ocorrência e execução de medida socioeducativa (pp. 53/54), bem como se vê processado pelos crimes de dirigir veículo automotor sem habilitação, furto e receptação (autos nº 1503263-75.2021.8.26.0536 - certidão p. 52), destacando-se que tais apontamentos não serão aqui considerados, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. Com relação ao crime consumado praticado contra a vítima Lucas, na hipótese sub judice, levando em conta os critérios elencados no artigo 59 do Código Penal, especialmente em razão de sua primariedade, fixo a pena-base em 4 (anos) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Vale registrar que a pena-base foi tomada no mínimo legal e a atenuante da menoridade penal, ainda que reconhecida, não pode reduzir a pena abaixo do patamar mínimo estabelecido pela lei penal.

Caracterizada está a causa de aumento de pena, prevista no no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal.

E, no caso sub judice, considerado o concurso de três agentes, justifica-se a imposição do mínimo legal previsto, qual seja, 1/3 (um terço), situação essa que corresponde à justa apenação do delito por ele praticado.

Assim sendo, e em razão da qualificação do crime de roubo, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), elevando-a a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Não havendo outras circunstâncias a serem consideradas, torno definitiva a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Com relação ao crime de roubo tentado praticado contra a vítima Luan, levando em conta os critérios elencados no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

É de se ressaltar que a circunstância atenuante da menoridade relativa não foi considerada, pois a pena-base já foi tomada no mínimo legal.

Caracterizada está a causa de aumento de pena, prevista no inciso II do artigo 157, parágrafo 2º, do Código Penal.

E, no caso sub judice, considerado o concurso de três agentes, justifica-se a imposição do mínimo legal previsto, qual seja, 1/3 (um terço), situação essa que corresponde à justa apenação do delito por ele praticado.

Assim sendo, e em razão da qualificação do crime de roubo, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), elevando-a a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Tratando-se de crime tentado, e à vista do iter criminis percorrido pelos agentes, que entraram em luta corporal com a vítima para subtrair o aparelho celular, não conseguindo, contudo, pegá-lo, diminuo a pena 1/2 (metade), fixando-a em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 6 (seis) dias-multa, pena essa que torno definitiva por não haver circunstância que a modifique.

Como já se disse, há de se entender que os crimes de roubo foram praticados em concurso formal, uma vez que numa mesma ação criminosa os agentes cometeram mais de um delito, pois se trata de vítimas distintas e patrimônios diferentes e, sem dúvida, o réu e seus comparsas tinham plena consciência da individualidade do patrimônio de cada um dos ofendidos.

Desta forma, e nos termos do disposto no artigo 70 do Código Penal, considerado o número de infrações por eles praticadas, pois dois foram os patrimônios atingidos na ação criminosa, aplica-se a pena mais grave, qual seja, 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pena esse que aumento em 1/6 (um sexto), fixando-a em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) de reclusão.

Como previsto no artigo 72 do Código Penal, as penas pecuniárias são aplicadas distinta e integralmente. Assim, fica o acusado condenado ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Considerando o quantum da pena aplicada, e tratando-se de primário envolvido na prática de crime de roubo cometido mediante concurso de agentes, iniciará o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Não havendo informações concretas acerca da situação econômica do acusado, fixo o dia-multa no mínimo legal.

II – RONILDO PINHEIRO SOUSA

O acusado é primário (certidão p. 56). Ademais, era menor de 21 anos na data dos fatos.

O corréu Ronildo se vê processado por roubo (autos nº 1503895-38.2020.8.26.0536 - certidão p. 56), destacando-se que esse apontamento não será aqui considerado, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Com relação ao crime consumado praticado contra a vítima Lucas, na hipótese sub judice, levando em conta os critérios elencados no artigo 59 do Código Penal, especialmente em razão de sua primariedade, fixo a pena-base em 4 (anos) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Vale registrar que a pena-base foi tomada no mínimo legal e a atenuante da menoridade penal, ainda que reconhecida, não pode reduzir a pena abaixo do patamar mínimo estabelecido pela lei penal.

Caracterizada está a causa de aumento de pena, prevista no no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal.

E, no caso sub judice, considerado o concurso de três agentes, justifica-se a imposição do mínimo legal previsto, qual seja, 1/3 (um terço), situação essa que corresponde à justa apenação do delito por ele praticado.

Assim sendo, e em razão da qualificação do crime de roubo, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), elevando-a a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Não havendo outras circunstâncias a serem consideradas, torno definitiva a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Com relação ao crime de roubo tentado praticado contra a vítima Luan, levando em conta os critérios elencados no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

É de se ressaltar que a circunstância atenuante da menoridade relativa não foi considerada, pois a pena-base já foi tomada no mínimo legal.

Caracterizada está a causa de aumento de pena, prevista no inciso II do artigo 157, parágrafo 2º, do Código Penal.

E, no caso sub judice, considerado o concurso de três agentes, justifica-se a imposição do mínimo legal previsto, qual seja, 1/3 (um terço), situação essa que corresponde à justa apenação do delito por ele praticado.

Assim sendo, e em razão da qualificação do crime de roubo, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), elevando-a a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Tratando-se de crime tentado, e à vista do iter criminis percorrido pelos agentes, que entraram em luta corporal com a vítima para subtrair o aparelho celular, não conseguindo, contudo, pegá-lo, diminuo a pena 1/2 (metade), fixando-a em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 6 (seis) dias-multa, pena essa que torno definitiva por não haver circunstância que a modifique.

Como já se disse, há de se entender que os crimes de roubo foram praticados em concurso formal, uma vez que numa mesma ação criminosa os agentes cometeram mais de um delito, pois se trata de vítimas distintas e patrimônios diferentes e, sem dúvida, o réu e seus comparsas tinham plena consciência da individualidade do patrimônio de cada um dos ofendidos.

Desta forma, e nos termos do disposto no artigo 70 do Código Penal, considerado o número de infrações por eles praticadas, pois dois foram os patrimônios atingidos na ação criminosa, aplica-se a pena mais grave, qual seja, 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pena esse que aumento em 1/6 (um sexto), fixando-a em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) de reclusão.

Como previsto no artigo 72 do Código Penal, as penas pecuniárias são aplicadas distinta e integralmente. Assim, fica o acusado condenado ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Considerando o quantum da pena aplicada, e tratando-se de primário envolvido na prática de crime de roubo cometido mediante concurso de agentes, iniciará o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Não havendo informações concretas acerca da situação econômica do acusado, fixo o dia-multa no mínimo legal.

III – RICHARD DE MELO TIMOTEO

O acusado é primário (certidão p. 61), mas possui diversos apontamentos na Vara da Infância e Juventude (certidão de pp. 62/63), destacando-se que tais apontamentos não serão aqui considerados, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, era menor de 21 anos na data dos fatos.

Com relação ao crime consumado praticado contra a vítima Lucas, na hipótese sub judice, levando em conta os critérios elencados no artigo 59 do Código Penal, especialmente em razão de sua primariedade, fixo a pena-base em 4 (anos) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Vale registrar que a pena-base foi tomada no mínimo legal e a atenuante da menoridade penal, ainda que reconhecida, não pode reduzir a pena abaixo do patamar mínimo estabelecido pela lei penal.

Caracterizada está a causa de aumento de pena, prevista no no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal.

E, no caso sub judice, considerado o concurso de três agentes, justifica-se a imposição do mínimo legal previsto, qual seja, 1/3 (um terço), situação essa que corresponde à justa apenação do delito por ele praticado.

Assim sendo, e em razão da qualificação do crime de roubo, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), elevando-a a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Não havendo outras circunstâncias a serem consideradas, torno definitiva a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Com relação ao crime de roubo tentado praticado contra a vítima Luan, levando em conta os critérios elencados no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. É de se ressaltar que a circunstância atenuante da menoridade relativa não foi considerada, pois a pena-base já foi tomada no mínimo legal